

TOP 23:

Entwurf eines Gesetzes zur Optimierung und Absicherung des Ausbaus der Windenergie auf See

Drucksache: 508/26

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes

Die Bundesregierung will mit ihrem Gesetzentwurf die Windenergie auf See bezahlbar, planbar und verlässlich ausbauen. Die Vorlage soll deshalb das Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) weiterentwickeln, um so die Systemkosten zu senken, die Investitionsbedingungen zu verbessern und zugleich den Bundeshaushalt und die Stromkunden zu entlasten. Hintergrund sind steigende Investitions- und Netzanbindungskosten sowie teilweise erfolglose Ausschreibungen im Jahr 2025. Am bisherigen Ziel von 70 Gigawatt installierter Leistung bis zum Jahr 2045 hält die Bundesregierung fest.

Um die o. g. Ziele zu erreichen, plant die Bundesregierung unter anderem ab dem Jahr 2027 mit einem Ausschreibungskorridor von durchschnittlich 3 000 Megawatt jährlich. Zudem sieht sie künftig ein zweistufiges Ausschreibungsdesign vor, in dem die Marktintegration den Vorrang hat. In einer ersten Stufe sollen Projekte den Zuschlag nur ohne Förderung erhalten. Nur wenn sich ein Projekt marktlich nicht realisieren lässt, soll in einer zweiten Stufe ein zweiseitiger Differenzvertrag (Contract for Difference) eingreifen, in dem der Staat das Projekt dann über eine Marktprämie fördert. Die nähere Ausgestaltung dieses Differenzvertrags ist in der Novelle des EEG 2027 geregelt, das zurzeit im Deutschen Bundestag beraten wird. Der Bundesrat hatte hierzu in seiner letzten Plenarsitzung bereits umfangreich Stellung genommen.

Zudem soll der Entwurf Erzeugung und Netzanbindung zukünftig stärker synchronisieren, um so die Zahl teurer Offshore-Anbindungsleitungen zu begrenzen. Die Regellaufzeit neuer Offshore-Windparks soll von 25 auf 35 Jahre steigen.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der **Finanzausschuss** und der **Ausschuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung** empfehlen dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.

Die übrigen beteiligten Ausschüsse empfehlen hingegen, zu dem Entwurf umfangreich Stellung zu nehmen.

So sehen der **federführende Wirtschafts- und der Umweltausschuss** unter anderem bei dem geplanten Auktionsdesign übereinstimmend dringenden Verbesserungsbedarf. Zwar wird die beihilferechtlich erforderliche Umstellung des Offshore-Förderdesigns als dringend notwendig erachtet, um einen kontinuierlichen Offshore-Wind-Ausbau weiterhin zu gewährleisten. Das im Gesetzentwurf vorgeschlagene zweistufige Ausschreibungsmodell lehnen die Ausschüsse jedoch ab. Aus ihrer Sicht ist auf die erste Stufe zu verzichten. Dadurch würde die Realisierungswahrscheinlichkeit erhöht und damit die aktuelle Problematik einer möglichen Nicht-Realisierung von bezuschlagten Projekten nicht noch in die Zukunft verlängert. Beide Ausschüsse weisen zudem darauf hin, dass bei der Festlegung der jährlichen Ausschreibungsmengen auch die bestehende und zukünftig zu erwartende Auslastung der Industrie- und Hafenkapazitäten sowie der Zulieferindustrie mit zu beachten ist.

Der **Agrarausschuss** weist mit Bedenken unter anderem darauf hin, dass insbesondere durch die vorgesehene Änderung des Zuschlagsverfahrens den Meeresnaturschutz- und den Fischereikomponenten weitere erhebliche Mittelverluste drohen. Er hält es daher für angezeigt, die Finanzierung der Komponenten nicht vom Zuschlag allein auf der ersten Stufe abhängig zu machen, sondern auch für die zweite Stufe eine angemessene Zahlung gesetzlich abzusichern.

Weitere Einzelheiten sind **BR-Drucksache 508/1/26** zu entnehmen. Welchen Empfehlungen der Ausschüsse der Bundesrat folgt, entscheidet sich in der Plenarsitzung am 16. Oktober 2026.